

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1448/2530

นางนริศรา ชัยชนะ
นายศุภชัย ชัยชนะ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231

การสั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 231 เป็นอำนาจโดยเฉพาะของศาลแต่ละชั้น เมื่อปรากฏว่าจำเลยอุทธรณ์คำ
พิพากษาศาลชั้นต้นและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับต่อศาลอุทธรณ์ ย่อมเป็นอำนาจ
ของศาลอุทธรณ์ที่จะสั่ง โจทก์จะฎีกาคำสั่งดังกล่าวต่อศาลฎีกาไม่ได้.(ที่มา-สงเสริม)

มูลคดีนี้เนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์จำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามี
ภรรยา กัน และให้จำเลยแบ่งสินสมรสแก่โจทก์กับให้จำเลยจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์
เดือนละ 2,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าโจทก์จะสมรสใหม่

จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์สั่งคำร้องว่าการหย่าโดยคำพิพากษามีผลตั้งแต่วันที่คำพิพากษา
ถึงที่สุด คำพิพากษาศาลชั้นต้น ยังไม่ถึงที่สุด จึงยังไม่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น ไม่มีเหตุที่จะขอทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ให้ยกคำร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่าคำสั่งเรื่องขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 นั้นเป็นอำนาจของศาลแต่ละศาลเป็นชั้น ๆ ไปเมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งแล้วจะฎีกาไม่ได้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาของโจทก์ คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมดแก่โจทก์ค่าทนายความให้เป็นพับ".

(ยงต์ พิริวินิจ-พลจิตต์ ดียีน-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>